

立案

受理

案件来源

- 主动
- 被动

应当

- 1、填《受案登记表》（一式两份，一份留存，一份附卷，无需给当事人）
- 2、上网（涉密、重复、正在办理等不登记）
- 3、制作《询问笔录》
 - 向控告人、举报人说明诬告应负的法律責任
 - 保护扭送人、报案人、举报人、控告人及其近亲属的安全
- 4、填写《受案回执》
 - 扭送人、报案人、举报人、控告人如果要求保密，应当在材料中注明
 - 应当制作《受案回执》
 - 对扭送、报案、控告、举报的单位和个人
 - 无法取得联系和拒绝接受回执的应在回执中注明
 - 不必制作《受案回执》
 - 对行政机关、其他公安机关以及司法机关移送的涉嫌犯罪的案件，应当在移送案件通知书上签字即可，不必制作受案回执
- 5、制作《接受证据材料清单》（行政案件中为接受证据清单）
- 6、紧急状态处理

审查

立案的条件

- 认为有犯罪事实（事实条件）
- 需要追究刑事责任（法律条件）
- 归本单位管辖（管辖条件）

审查期限

- 普通案件
 - 原则：3日
 - 线索需要查证的：不超过7日
 - 重大疑难复杂，县级以上公安机关负责人批准：延长至30日
- 经济犯罪
 - 7日
 - 重大疑难复杂，县级以上公安机关负责人批准：延长至30日
 - 特别重大疑难复杂，经上一级公安机关负责人批准：再延长30日

调查核实

- 办案部门负责人批准 ~ 事实条件不明朗
- 手段：询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等

做出决定

归公安机关

- 立案决定书
 - 审批：县级以上公安机关负责人
- 不予立案
 - 审批：县级以上公安机关负责人
 - 控告人：制作《不予立案通知书》，并在三日内送达控告人
 - 找公安机关复议复核
 - 7日内向原公安机关申请复议 30 + 30 复议决定
 - 7日内向上一级公安机关申请复核 30 + 30 复核决定
 - 找检察院申诉 7日内通知公安机关说理 15日内通知公安机关立案
 - 找法院起诉 公诉转自诉案件 有证据 + 人身财产权利受损 + 公检不管
 - 行政机关移送的案件 3日内审查
 - 1、立案 书面通知
 - 2、不予立案 书面通知 + 说理 + 退卷
 - 公安机关3日内告知不立案决定
 - 行政机关不服，3日内提起复议
 - 复议机关3日内作出决定，书面通知
 - 3、材料不全 在24小时内通知其3日内补正
 - 4、不归公安管 书面通知 + 说理 + 退卷
- 移送案件通知书
 - 审批：县级以上公安机关负责人
 - 时间：24小时内移送，有紧急情况，先处理再移送
 - 移送：法律文书、证据、犯罪嫌疑人、财务及其孳息等

不归公安机关

- 口头告知